APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Tatiana Ivanicichina
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Secretar de stat
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Ministerul Finantelor al Republicii Moldova
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 03-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7G6OCX9YIR8K7 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074013836

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074013836

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.
[L’utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l’adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074013836

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.09.20 14:38:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

08.03.2021 nr. 04-07/171

La nr. _____

Г-ну Мачерет Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваши заявления (зарегистрированные в канцелярии министерства 8 февраля 2021 года, 9 февраля 2021 года и 10 февраля 2021 года) и сообщает следующее.

Согласно ст.6 Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, право на возмещение ущерба в порядке и в размерах, установленных настоящим законом, возникает в случаях:

a) вступления в законную силу оправдательного приговора, не подлежащего обжалованию;

b) выведения лица из-под уголовного преследования или прекращения уголовного преследования на основании реабилитации;

c) принятия судебной инстанцией решения об отмене ареста за правонарушение в связи с реабилитацией физического лица;

d) вынесения судьей по уголовному преследованию согласно части (5) статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса в отношении оправданного лица или лица, выведенного из-под уголовного преследования, определения о признании недействительными актов или действий органа уголовного преследования или органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность.

На основании решения от 21 июля 2009 года, Высшая судебная палата отменила решения нижестоящих судебных инстанций и вынесло новое решение, которым прекратило уголовное дело по обвинению Мачерет Алексея по ст.217 ч.(2) Уголовного кодекса, так как деяние не составляет преступление, а административное правонарушение, предусмотренное ст.85 Административного кодекса.

Согласно ст.65 ч.(3) Уголовного процессуального кодекса, обвиняемый, в отношении которого вынесен окончательный приговор оправданным, если приговор полностью оправдательный.

Отмечаем, что решение Высшей судебной палаты от 21 июля 209 года не может считаться полностью оправдательным, так как судебная инстанция квалифицировала, что ваши деяния составляют административное правонарушение.

Дополнительно сообщаем, что согласно ст.5 ч.(2) Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, исковое заявление о возмещении ущерба подается в течение трех лет со дня возникновения права на возмещение ущерба.

Государственный секретарь **Татьяна ИВАНИЧКИНА**

Исп. Н. Бытко, (022)26-25-33